



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2026/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Ngeru 11 Juni 1994, Umur 31 Tahun, Agama Islam Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAHRUP, S.H DAN AYU MINARTI, S.H.** Advokat/Pengacara pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUSAKA LOMBOK**, yang beralamat di Jl. Raya Praya-Mantang (Komplek Ruko Sade No. 3), Bodak Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40-SK/Pdt.CG/ADV.MP/IV/2026, tertanggal 10 April 2026 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 285/SK.Pdt.2026/PA.GM, tertanggal 16 April 2026, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Mataram 20 September 1996, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten Sumbawa, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 April 2026 telah mengajukan cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 580/Pdt.G/2026/PA.GM tanggal 16 April 2026 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tertanggal 21 Februari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman Penggugat di Benteng Ulu Dusun Benteng Ulu RT/RW 004/001 Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 4 Tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 5. XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 6 Tahun;
 6. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 3 Tahun;
7. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



8. Masalah ekonomi karena Tergugat bersifat malas dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
9. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
10. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada, Tanggal 12 Juli 2023 yang menyebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pergi dengan membawa kedua anaknya dan tinggal di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 2 Tahun lebih;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas hasil anak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 6 Tahun, dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 3 Tahun, di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hadhanah (nafkah) anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MAHRUP, S.H DAN AYU MINARTI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40-SK/Pdt.CG/ADV.MP/IV/2026, tertanggal 10 April 2026 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 285/SK.Pdt.2026/PA.GM, tertanggal 16 April 2026;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat terkait pengurangan posita dan petitum terkait hak asuh anak dan nafkah anak karena saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam asuhan Penggugat yang selengkapny dijelaskan dalam berita acara;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Meninting, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. SAKSI

1. XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2019, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih atau bertengkar salah satunya waktu Saksi pulang ke Sumbawa saat lebaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat bersifat malas dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita pada April 2026 Penggugat dipukul oleh Tergugat dan melihat bekas luka Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Sekitar Juli 2023 atau sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Misan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2019, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas luka di tubuh Penggugat yang menurut keterangan Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Sekitar Juli 2023 atau sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang dan Penggugat pergi dengan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kedua anaknya dan tinggal di Kabupaten Lombok Barat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan beberapa tambahan keterangan yang secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Kedudukan Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada MAHRUP, S.H DAN AYU MINARTI, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama MAHRUP, S.H DAN AYU MINARTI, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara aquo dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama;

Kedudukan Hukum

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kehadiran Pihak

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Menimbang, bahwa Panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 580/Pdt.G/2026/PA.GM yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah sejak awal tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :

1. Masalah ekonomi karena Tergugat bersifat malas dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada, Tanggal 12 Juli 2023 yang menyebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pergi dengan membawa kedua anaknya dan tinggal di BTN Ayodya Palace Blok 14 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 2 Tahun lebih;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 6 Tahun, dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 3 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983, yang pada pokoknya menjelaskan antara lain bahwa untuk mewujudkan tercapai *process doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga atau ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR atau hukum acara asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran: benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya putusan yang saling bertentangan. Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian mempunyai koneksi erat dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pengajuan kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar secara hukum dan dapat dipertimbangkan. Namun, oleh karena dalam persidangan terdapat perubahan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat terkait pengurangan posita dan petitum terkait hak asuh anak dan nafkah anak karena saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam asuhan Penggugat yang selengkapnya dijelaskan dalam berita acara, maka Majelis Hakim menilai bahwa **tuntutan terkait hak asuh anak sudah tidak mempunyai dasar lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;**

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meninting, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat,, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun substansi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kabupaten Lombok Barat maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Giri Menang tetap mempunyai kewenangan relatif selama tidak ada ada eksepsi dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172, 308 dan 309 RBg yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan berada dilingkungan rumah yang baik juga untuk tumbuh kembang anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 21 Februari 2019 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 6 Tahun, dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 3 Tahun;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Sekitar Juli 2023 atau sekitar 2 (dua) tahun;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali (*broken marriage*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 439 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, filosofi hukum mengajarkan bahwa

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukan nya sebuah sengketa perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk Gugat, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً با
ئنة

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan berdasar hukum maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu *ba’in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Mei 2026 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Zulkijah 1447** oleh **Ahmad Rizza Habibi, S.H., MCL.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ulul Azmi, S.H., M.H.** dan **Alief Ragil Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Nurul Ihda Asnainy, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rizza Habibi, S.HI., MCL.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Ulul Azmi, S.H., M.H.

Alief Ragil Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Ihda Asnainy, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 50.000,00
4.	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 25.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Total		: Rp. 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2026/PA.GM